Processo nº **0089213-43.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): MARIA CLARA FREIRE VERAS LACERDA

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

MARIA CLARA FREIRE VERAS LACERDA, brasileira, solteira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 9.301.937 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 107.754.664-50, residente e domiciliada à Rua do Futuro, n° 305, Unidade 401, Edifício Banzo, Graças, Recife-PE, por intermédio de advogado regularmente constituído, ingressou com a presente "AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTEAL – INAUDITA ALTERA PARS" em face da SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 01.685.053/0001-56, com FILIAL sediada à Rua Padre Carapuceiro, nº 733, Sala 0601, Empresarial Center, Sala 602,6Andar, Boa Viagem, Recife-PE, alegando, em síntese, que foi diagnosticada com doença grave (Esclerose Múltipla Recorrente Remitente (EM RR)) e diante desse diagnóstico, seu médico assistente (Dr. Jose Luiz Miranda Coelho Inojosa – CRM-PE 15953) prescreveu a substância Ofatumumabe (Kesimpta), a saber: Semana 0: 20mg SC (subcutâneo); Semana 1: 20mg SC; Semana 2: 20mg SC; Semana 4 em diante: 20mg SC, a cada 4 semanas, por tempo indeterminado.

Informa que foi requerida autorização para que o plano de Saúde Réu autorizasse o custeio com o medicamento, o qual fora indeferido baseada na alegação de que a Autora, não preenche os critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização (DUT) nº 65 da ANS.

Insatisfeita com a negativa, ingressou com a presente ação com o fito de que a Ré fosse compelida a custear o medicamento conforme prescrito, e no mérito a confirmação da tutela e a condenação em danos morais.

Instruiu a Exordial com os documentos de ID's n. 178836945 a 178836951.

Em seguida, os autos me vieram conclusos.

É O RELATÓRIO - PASSO A DECIDIR.

Inicialmente defiro o pedido de gratuidade da justiça, ante a documentação acostada.

Analisando o álbum processual, afere-se que a demandante submeteu ao crivo deste Juízo o presente feito com o fito de compelir o Plano de Saúde Requerido a fornecer determinada medicação, mais especificamente ***OFATUMUMABE (Kesimpta 20mg), conforme prescrito em laudo médico, nas seguintes dosagens e cronograma: Semana 0: 20mg SC (subcutâneo); Semana 1: 20mg SC; Semana 2: 20mg SC; Semana 4 em diante: 20mg SC, a cada 4 semanas, por tempo indeterminado.***

Compulsando o compêndio processual, afere-se que a demandante Maria Clara Freire Veras Lacerda, é portadora de doença grave, qual seja, Esclerose Múltipla Recorrente Remitente (EM RR) e submeteu ao crivo deste juízo a presente demanda, em face da SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A pelo fato deste ter se negado a custear, mesmo mantendo relação contratual com o plano requerido (***OFATUMUMABE (Kesimpta 20mg),*** de modo contínuo e por tempo indeterminado, consoante prescrição médica – ID n. 178836948, necessário para o tratamento de sua enfermidade.

Visando subsidiar os argumentos expendidos na peça atrial, trouxe à baila os elementos de ID's nº 178836945 a 178836951.

Há que se por em evidência o Laudo/receituário de ID 178836948, em que o médico especialista (Dr. Jose Luiz Miranda Coelho Inojosa – CRM-PE 15953*/RQE 9769*), analisando o grave quadro clínico da requerente, prescreveu a medicação ora almejada.

Estabelecidas essas premissas, faz-se imperioso pontuar que, em sede de apreciação de pedido de tutela de urgência, o juízo, realizando uma cognição sumária (*e, portanto, não exauriente*), limita-se à verificação dos requisitos previstos no art. 300

do Código de Processo Civil, em especial a evidência da probabilidade do direito, bem como o perigo do dano, ou ainda o risco do resultado útil do processo não ser alcançado.

Assente-se, ainda, que o magistrado, lastreado no art. 297 do Novo Código de Processo Civil, goza do poder geral de cautela, de modo que, na condução do processo, deve buscar não só a lisura deste, como também determinar, ou adotar, as medidas de prevenção de eventuais danos, de maneira que, ao final, a prestação jurisdicional seja viabilizada com a maior proximidade possível do senso de justiça/razoabilidade.

Dessa feita, cotejando as peças encartadas nos autos processuais, observa-se que a pretensão do demandante, em sede de urgência, merece guarida.

Com efeito, os documentos trazidos à colação denotam a probabilidade do direito da demandante, bem como evidenciam o risco do dano à saúde da mesma, cujo tratamento da enfermidade carece do uso do medicamento prescrito.

Por derradeiro, em face de todo o exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, e atento a tudo o mais que dos autos consta **CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA** pleiteada, de modo a determinar que o plano de saúde Requerido SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (*dois mil reais*), alcançando o valor máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser revertida em favor da demandante (Maria Clara Freire Veras Lacerda), custeie/forneça a esta, NO PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS, o medicamento *OFATUMUMABE (Kesimpta 20mg)*, conforme Laudo e prescrições de ID 178836948, subscritos pelo Dr. Jose Luiz Miranda Coelho Inojosa – CRM-PE 15953*/RQE 9769,* indispensável para o tratamento de sua enfermidade.

A obrigação do plano Requerido deverá ser cumprida mediante a apresentação, **periódica (bimestral)**, de receita médica atualizada, comprovando a necessidade de continuação do uso do medicamento, a fim de que seja impedido qualquer desvio de finalidade no fornecimento deste, protegendo a finalidade pública da presente decisão.

Caso o medicamento não seja fornecido pelo Requerido, mesmo em função desta decisão, desde que efetivamente comprovado nestes autos, devem ser bloqueados valores *(através do SISBAJUD)* das suas contas, a fim de custear as despesas com o tratamento da Requerente, conforme prescrito.

Deve, para tanto, acostar dois orçamentos da medicação.

Feito o bloqueio, as partes devem ser intimadas e em seguida o valor liberado em favor do fornecedor do produto.

Cite-se e intime-se a parte adversa (*EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, ANTE A URGÊNCIA QUE O CASO EXIGE)*, fazendo-se as advertências legais.

No caso de, na defesa, serem arguidas preliminares ou acostados documentos de mérito, a parte autora, através de seus advogados, deverá se manifestar no prazo legal.

Intimações necessárias.

NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO 003/2016 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DE PERNAMBUCO, UMA VIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA OS FINS NELA CONTIDOS.

Recife-PE, data e assinatura eletrônicas.

MARCO AURÉLIO MENDONÇA DE ARAÚJO - Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCO AURELIO MENDONCA DE ARAUJO
16/08/2024 10:08:45
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 178873391

24081610084539100000174547646

IMPRIMIR GERAR PDF